

검사직무대리 운영지침

[공소청훈령 제3호, 정책기획담당관][시행 2026. 10. 2.]

제정 대검훈령 제113호, 2005. 1. 13.

개정 대검훈령 제174호, 2012. 7. 9.

개정 대검훈령 제298호, 2021. 11. 25.

개정 공소청훈령 제3호, 2026. 9 28.

제1조 (목적) 이 지침은 검사직무대리의 운영에 필요한 사항을 규정함으로써 사건 및 기록의 적정한 배당과 결정 및 처리를 도모함을 목적으로 한다.

제2조 (사건배당) 검사직무대리가 근무하는 지방공소청 또는 지청의 장(이하 '지방공소청 등의 장'이라 한다)은 검사직무대리 운영규정 제5조에 따라 검사 직무대리가 결정 또는 처리할 사건 및 기록을 배당한다. 다만, 판사에 의하여 구속영장이 기각된 사건 및 기록, 체포 및 구속의 적부심사에 따라 피의자가 석방된 사건 및 기록은 제외한다.

제2조의2 (불송치 기록의 배당 등) ① 검사직무대리 운영규정 제5조 제1항 제2호 및 제2항 제22호와 관련하여 지방공소청 등의 장은 "혐의없음으로 송부받은 불송치기록"에 대하여는 다음 각 호의 범위에서 검사직무대리에게 배당할 수 있다.

1. 사법경찰관이 송부한 피해액 3,000만원 이하의 재산범죄(절도, 장물, 사기, 횡령, 배임) 불송치기록
2. 제1호의 기록을 제외한 기록 중에서 고소·고발이 취소된 불송치기록

② 검사직무대리가 전항의 규정에 따라 배당받은 불송치기록에 대하여

재수사요청을 할 필요가 있는 경우에는 부장검사에게 보고하고 동 기록이 검사에게 재배당 될 수 있도록 하여야 한다.

제2조의3 (혐의없음 의견으로 송치된 사건의 배당 등) ① 검사직무대리 운영규정 제5조 제1항 제3호 및 제2항 제22호와 관련하여 지방공소청 등의 장은 "혐의없음 의견으로 송치된 사건"을 검사직무대리에게 배당할 수 있다(다만, 고소·고발 사건에 대하여는 고소·고발이 취소된 경우에 한한다).

② 검사직무대리가 전항의 규정에 따라 배당받은 사건에 대하여 무고 혐의가 있다고 판단한 경우에는 부장검사에게 보고하고 동 사건이 검사에게 재배당 될 수 있도록 하여야 한다.

제3조 (검사직무대리 처리사건 결재) 검사직무대리가 결정 또는 처리하는 사건 및 기록은 검사직무대리가 근무하는 부의 부장검사(부가 설치되지 아니한 지청의 경우에는 지청장)가 전결한다. 다만, 지방공소청 등의 장 또는 그 위임을 받은 검사는 별도의 검사를 지정하여 전결하게 할 수 있다.

제4조 (검사직무대리선발위원회 구성·운영) ① 검사직무대리선발위원회는 위원장 1인을 포함하여 5인이상 7인이하의 위원으로 구성한다.

② 위원장은 공소청(본청) 차장검사가 되고 위원은 검찰총장이 지명하는 자가 된다.

③ 위원장은 선발위원회의 사무를 총괄하며 위원장이 사고가 있을 때에는 검찰총장이 지명하는 위원이 그 직무를 대행한다.

④ 위원회에는 간사 1인을 두며 간사는 공소청(본청) 운영지원과장이 되고 간사는 위원장의 명을 받아 선발위원회의 사무를 처리한다.

제5조 (검사직무대리후보자 선발) ① 검사직무대리후보자는 다음 각호의

요건을 갖춘 자 중에서 선발한다.

1. 검사직무대리운영규정 제3조 1호 또는 2호에 해당하는 요건을 갖춘 자
2. 기록검토 및 쟁점 파악, 공소제기 여부 결정 등 관련 업무능력과 학식 및 덕망을 갖추고 공사생활에 흠결이 없는 자

② 검사직무대리후보자의 선발은 다음과 같은 방법으로 한다.

1. 각 광역공소청장은 관내 공소청 검사직무대리 소요예상인원의 2배수 이내에서 제1항의 기준에 적합한 자를 선발위원회에 추천한다.
2. 검사직무대리선발위원회는 각 광역공소청장이 추천한 자를 개별심사하여 검사직무대리후보자를 선발한다.

제6조 (검사직무대리후보자 교육) ① 검사직무대리후보자에 대한 교육은 이론교육과 실무교육으로 구분 실시하되 이론교육은 법무연수원에서, 실무교육은 검찰총장이 지정하는 공소청에서 실시한다.

② 제1항의 교육은 검사직무대리운영규정 제5조에 규정된 사건에 관한 기록검토 및 쟁점 파악, 공소제기 여부 결정 등 검사직무대리로서의 직무 수행능력을 제고하고 윤리의식과 봉사정신을 함양시킬 수 있도록 실시되어야 한다.

제7조 (검사직무대리 지명) 검찰총장은 제5조에 의하여 검사직무대리후보자로 선발되어 제6조에 의한 교육을 마친 자 중에서 검사직무대리를 지명한다.

제8조 (재검토 기한) 이 훈령에 대하여 2027년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일을 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <공소청훈령 제3호, 2026. 9. 28.>

이 지침은 2026. 10. 2.부터 시행한다.